

MUHAMMAD IMRAN BIN MOHD KAMAL KUNJABU

Lwn

NURUL HUSNA BINTI RAZALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Panel), YA Datuk Mohd Nadzri bin Abd Rahman (Panel), pada 10 Disember 2024 bersamaan 8 Jamadilakhir 1446 H]

Permohonan No. 2402-A0010-451-0016

[Kebenaran Merayu – Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Perayu : Tuan Mohammad Amir Nazli bin Hussin
(Tetuan Amir Hussin & Associates)**

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Enakmen Pentadbiran). Responden bersetuju dengan Permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan.

[2] Pada 17/02/2023, Responden telah memfailkan satu tuntutan untuk mengesahkan lafaz cerai yang dibuat oleh Pemohon secara lisan yang berbunyi “aku ceraikan engkau dengan talaq tiga” diluar dan tanpa

kebenaran Mahkamah pada 14/02/2023 jam 3.00- 5.00 pagi.

[3] Pada 30/05/2023, YA Hakim MRS Sepang telah membuat penghakiman seperti yang berikut:

- i- Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003];
- ii- Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 14 Februari 2023 antara jam 3.00- 5.00 pagi adalah sah dan menjatuhkan talaq;
- iii- Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talaq tiga berjumlah tiga talaq secara talaq ba-in kubro terhadap Plaintif (Responden pada masa ini) dengan beriddah selama tempoh tiga kali suci;
- iv- Mahkamah memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Sepang dan Surat Perakuan Nikah asal dengan Bilangan Daftar Perkahwinan: 2821/2022/PAIDHL Negeri Selangor dibatalkan.

[4] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan MRS Sepang tersebut dan pada 08/06/2023, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) di Shah Alam dan Pemohon telah memfailkan alasan rayuan pada 10/08/2023.

[5] Pada 30/01/2024, MTS Shah Alam telah menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan MRS Sepang.

[6] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan rayuan

tersebut dan berhasrat untuk meneruskan rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi. Oleh kerana kes ini bermula daripada MRS Sepang, Pemohon perlu mendapat kebenaran untuk merayu di bawah seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi permohonan kebenaran merayu yang difailkan oleh Pemohon ini, kami merujuk kepada seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran yang menyatakan :

*(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri **apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.***

[8] Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam **kes Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin**, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016 yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i- Satu soalan undang-undang;

- ii- yang berkepentingan awam;
- iii- yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv- penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

[9] Berdasarkan seksyen 67(2) tersebut, dua keperluan undang-undang yang perlu dipenuhi oleh mana-mana Pemohon sebelum suatu perintah kebenaran merayu diberi iaitu:-

- a. Bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
- b. Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut.

[10] Peruntukan dan prinsip permohonan kebenaran merayu telah diberikan panduan dalam beberapa kes di Mahkamah Rayuan Syariah. Kes Mhd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29, Kes Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2011] (Kes Mal No. 10000-199-0003-2009) belum dilapor), Kes Dr. Mohd Asri bin Zainal Abidin lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor [JH 35 Bhg. 1] dan kes Md Yassin bin Md Kilau lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2017] (Kes Jenayah No. 10000-102-0004-2016) (belum dilapor) dan Abd Ghani Bin Ahmad dan Norhaslina Binti Abd Hamid Lwn Ketua Pendakwa Syarie (Kes No. 10000-102-0002-2017 dan 10000-102-003-2017) boleh dirujuk sebagai panduan.

[11] Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa peruntukan seksyen 67(2) tersebut adalah sebagai tapisan bagi

menyaring kes-kes yang mengandungi isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali setelah memenuhi dua kriteria yang dinyatakan dalam perenggan [8] a dan b di atas. Ketetapan ini telah ditegaskan di dalam kes **Mohd. Idris bin Hj. Masior Iwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(1)**. Panel Rayuan dalam kes tersebut telah merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Cetakan Pertama, 1984, hlm. 282 sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والبرام ال جيز اعادة النظر فيها ال يف أحوال حمدة وعلى
 سبيل احصر حيددها ويل المر ، ويكون طلب اعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة حمدة ،
 ويرفع ال نفس قضاة النقض والبرام ، او ال هيئة خاصة من غريهم مهمتها
 اعادة النظر يف هذه الحكم

Maksudnya: "Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini."

[12] Kami menegaskan di sini bahawa batas dan tugas Mahkamah ini dalam permohonan berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar,

membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya kebenaran diberikan kepada Pemohon untuk meneruskan rayuannya di Mahkamah Rayuan Syariah.

[13] Oleh yang demikian, dalam kes ini, adalah menjadi tanggung jawab Pemohon untuk mengemukakan kepada kami mengenai—

- (a) persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan di MTS Shah Alam; dan
- (b) MTS Shah Alam telah membuat keputusan terhadap undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[14] Untuk tujuan tersebut, kami telah merujuk dan meneliti alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenal pasti adakah permohonan ini memenuhi elemen-elemen yang telah kami nyatakan di atas. Hasil penelitian kami kepada Afidavit Pemohon bertarikh 16/02/2024, Pemohon telah tidak menunjukkan kepada kami bagaimana alasan-alasan yang dinyatakan di dalam afidavit tersebut boleh dikaitkan dengan persoalan undang-undang yang berkepentingan awam. Sehubungan dengan itu, kami harus mengambil sikap berhati-hati supaya persoalan-persoalan yang ditujukan bukanlah terhad untuk kepentingan diri pihak-pihak. Ini kerana persoalan-persoalan berkaitan dengan kepentingan Pemohon telahpun ditimbang oleh MTS Shah Alam semasa pendengaran rayuan.

[15] Selanjutnya kami juga telah meneliti hujah bertulis Pemohon dan

kami dapati Pemohon hanya membentangkan fakta-fakta yang berlaku antara Pemohon dan Responden berhubung lafaz cerai dan peristiwa-peristiwa yang pernah dibangkitkan semasa perbicaraan di MRS Sepang. Pemohon tidak langsung membentangkan kepada kami apakah isu-isu yang telah disentuh atau diputuskan oleh MTS Shah Alam semasa menjalankan fungsi rayuan berkaitan undang-undang berkepentingan awam. Apa yang Pemohon bentangkan kepada kami seolah-olah prosiding di hadapan kami ini adalah suatu proses rayuan.

[16] Berdasarkan penelitian kepada affidavit Pemohon, Responden tidak membantah permohonan Pemohon ini dan menyatakan di dalam Affidavit Jawapannya bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada Mahkamah wujudnya isu persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah disentuh oleh YA Hakim MTS Shah Alam.

[17] Kami ingin tegaskan di sini, isu persoalan undang-undang berkepentingan awam hanya boleh ditunjukkan melalui pengemukaan Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak dan juga Alasan Penghakiman berkenaan kes rayuan di MTS Shah Alam. Di dalam kes ini kami telah ditunjukkan dengan dokumen-dokumen berkenaan iaitu Alasan Penghakiman YA Hakim MTS Shah Alam dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara MRS Sepang. Namun, Pemohon telah tidak dapat menunjukkan secara spesifik perenggan manakah di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim MTS Shah Alam yang dikatakan telah menyentuh isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[18] Persoalannya ialah bagaimanakah Pemohon hendak membuktikan berkenaan keempat-empat perkara di atas telah timbul dan disentuh

semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah atau tidak? Persoalan ini telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan Negeri Selangor dalam **kes Khiruddin Bin Abdullah lwn. Rusnah Binti Mohd Dom, kes mal (Permohonan)** no. 14000-002-0054-2016 (belum dilaporkan) pada 2hb. Mac 2017 yang menyatakan bahawa:

“Merujuk kepada subseksyen 52(2) itu juga, kami berpendapat bagi permohonan seumpama ini Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah disertakan bersama bagi tujuan mana-mana pemohon mengemukakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah apa-apa isu berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Tanpa kedua-dua dokumen tersebut, pihak pemohon sukar untuk menunjukkan apa-apa isu berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Saranan ini sewajarnya hendaklah diikuti oleh pengurusan mahkamah selepas ini dalam kes-kes permohonan kebenaran merayu seumpama ini.”

[19] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, pada hemat kami permohonan Pemohon ini tidak mematuhi peruntukan seksyen 67(2) atas kegagalan Pemohon menunjukkan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di MTS Shah Alam dan MTS Shah Alam telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Afidavit dan hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh :-



.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

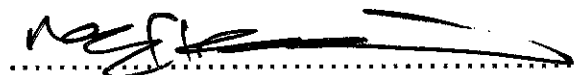
Dipersetujui oleh :-

.....


2. YA HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....


3. YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN ABDUL RAHMAN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

